

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 0068113-22.2016.4.02.5151/RJ

AGRAVANTE: EVERALDO FERREIRA PORTO (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): ERALDO LACERDA JUNIOR (OAB PR030437)

AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por EVERALDO FERREIRA PORTO (evento 75) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 71) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, interposto pela UNIÃO, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

A 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 40), exercendo juízo de retratação, adequou o acórdão que proferiu ao posicionamento firmado pela TNU, tendo dessa forma, conhecido e dado parcial provimento ao recurso da parte autora para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando que a incidência da contribuição previdenciária do servidor público (PSS) se limite à parcela da gratificação de desempenho incorporável aos proventos de aposentadoria, devendo haver a repetição do valor já pago, corrigido pela SELIC (Enunciado 35 TNU), com a observância da prescrição quinquenal e do teto dos Juizados Especiais Federais (evento 37).

A UNIÃO interpôs pedido de uniformização regional (evento 50), aduzindo que: *“diante do caráter contributivo e solidário da seguridade social plasmado nos arts. 40 e 195 da Constituição, o disposto nos arts. 184 e 185 da Lei nº 8.112/90 e o disposto na Lei nº 13.324/2016, que ratifica o acordo realizado pelo governo federal para o pagamento da paridade, com adoção da possibilidade de incorporação integral do valor das gratificações, conclui-se que são sendo devidas as contribuições para o regime próprio (PSS) incidentes sobre a GDPST recolhidas anteriormente à celebração do acordo e à edição da lei que o ratificou, com efeito a partir de agosto de 2015.”*

Outrossim, a UNIÃO indicou como paradigmas os processos de números 2017.51.51.187586-0, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ 0089621-14.2017.4.02.5151, julgado pela 4ª Turma Recursal/SJRJ 0152533-23.2017.4.02.5151, julgado pela 5ª Turma Recursal/SJRJ 0132714032017402515101, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ e 2017.51.51.119774-1, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, interposto pela UNIÃO, tendo a parte autora interposto agravo, alegando ter *“direito à restituição dos valores que foram retidos indevidamente a título de contribuição ao PSS sobre a parcela que superar 50 pontos do valor máximo da GDPST.”*

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 40), exercendo juízo de retratação, adequou o acórdão que proferiu ao posicionamento firmado pela TNU, tendo dessa forma, conhecido e dado parcial provimento ao recurso da parte autora para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando que a incidência da contribuição previdenciária do servidor público (PSS) se limite à parcela da gratificação de desempenho incorporável aos proventos de aposentadoria, devendo haver a repetição do valor já pago, tendo a UNIÃO interposto pedido regional de uniformização que restou inadmitido (evento 71).

Muito embora a decisão recorrida tenha beneficiado o autor, este interpôs agravo, sem sequer ter interposto pedido regional de uniformização, sustentando ter *“direito à restituição dos valores que foram retidos indevidamente a título de contribuição ao PSS sobre a parcela que superar 50 pontos do valor máximo da GDPST”*, evidenciando, portanto a ausência do interesse de agir.

Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, no sentido de que a incidência da contribuição previdenciária do servidor público (PSS) se limite à parcela da gratificação de desempenho incorporável aos

proventos de aposentadoria, encontra-se em consonância com o decidido pela Turma Nacional de Uniformização, atraindo, portanto, a incidência do artigo 11,, V, “h” da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009. Confira-se:

"RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PSS). GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA PREVIDENCIÁRIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 87 DA LEI N.º 13.324/2016. CONTRIBUIÇÃO LIMITADA À PARCELA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTRARIA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA TNU. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (RECLAM nº 5000071-36.2021.4.90.0000 - Relator: Juiz JAIRO GILBERTO SCHAFFER - TNU - Data: 26/08/2021)".

Isto posto, NÃO CONHEÇO do agravo interposto pela parte autora.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem

0068113-22.2016.4.02.5151

20002160208 .V5